

1500251-62.2020.8.26.0318
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA
Comarca: Leme
Foro: Foro de Leme
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/05/2022

...

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Leme
Foro de Leme
Vara Criminal
Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500251-62.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500251-62.2020.8.26.0318
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054333/2020 - DEL.POL.LEME, 10247073 - DEL.POL.LEME, 1239/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054333 - DEL.POL.LEME, 1239/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054333 - DEL.POL.LEME, 1239/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054333 - DEL.POL.LEME, 1239/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054333 - DEL.POL.LEME, 1239/20/807 - DEL.POL.LEME, 2054333 - DEL.POL.LEME, 1239/20/807 - DEL.POL.LEME
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TALES DANIEL FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

TALES DANIEL FERREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal,, porque, no dia, hora, local e modos descritos na

denúncia, em concurso com o adolescente H.G.F.I., guardaria e teria em depósito, para fins de comércio ilícito, substâncias definidas como droga e descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 160).

Defesa preliminar apresentada às fls. 170/187

Denúncia recebida em 28 de agosto de 2020 (fls. 213).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação parcial nos precisos termos da denúncia, afastando o art. 35, ao passo que a defesa postulou a improcedência, com a desclassificação para o porte de drogas e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

De plano, cumpre destacar que não há falar em nulidade do flagrante, pois o tio do acusado - fls. 8, fato confirmado pelos policiais, franqueou a entrada dos policiais no imóvel, ora com um única entrada, conforme citada folhas e uníssona prova oral. De outra parte, nesta data, houve indeferimento da substituição da testemunha falecida. Primeiro, porque se trata de tio do réu, com sua prévia ciência, não se justificando a pretensão somente hoje. Segundo e mais importante, porque pretendia a defesa a substituição por testemunha não presencial - sua avó (sequer presta compromisso), ora não citada em nenhum momento como presente no dia dos fatos, sequer pela própria Defesa, de modo que não se tratando de testemunha presencial pode a defesa juntar sua declaração de antecedentes a qualquer momento, pois se trata de fato conhecido pela folha de antecedentes colacionado aos autos.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 14/19), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), laudo de constatação provisória (fls. 21), laudo químico toxicológico (fls. 81/83) e demais prova oral colacionada aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

A policial Jenniffer Fernandes Serra, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que durante seu turno de trabalho, recebeu denúncia anônima informando o local onde estaria escondido o entorpecente comercializado pelo acusado Tales, ora especificado, já conhecido dos meios policiais pela mercancia ilegal, informando inclusive que seria ele a pessoa responsável pela distribuição em local próximo para a venda, logo por proprietário e administrador das "bocas" ao redor. Continuou narrando que efetuaram campana próximo à residência do acusado, na Rua Constantino Augusto Pink, n. 534, e após algum tempo viram quando o adolescente Henrique Gabriel, conhecido por ser vendedor de drogas para terceiro, chegou na casa e adentrou no imóvel. Passado um tempo, o menor saiu na companhia de Tales em direção à Rua Domingos Cechinato, de bicicleta, e entraram no imóvel de numeral n. 484 daquela rua. Passado um tempo, ambos saíram do local, o réu Tales com uma chave na mão e Henrique guardando algo em seu bolso, tendo sido todos os movimentos filmados pelos policiais. Solicitaram auxílio apoio de outros policiais e resolveram adentrar no imóvel da Rua Domingos Cechinato, tendo sido recebidos por um tio do acusado, de nome Cleber, que informou residir em um imóvel nos fundos do terreno, o qual franqueou a entrada no local. Adiante, narrou aos policiais que Tales não residia naquele imóvel, e sim sua genitora, mas ele o frequentava. Em buscas pelo local, lograram êxito em encontrar, no forro, ao lado da caixa d'água, uma bolsa contendo em seu interior diversos sacos plásticos vazios e outros cheios

de cocaína, eppendorfs vazios e também um pote plástico contendo pó branco (cocaína - fls. 80), etiquetado com o nome "Gabriela Inácio", que posteriormente descobriu-se ser companheira de Tales. Na cozinha da residência encontraram mais embalagens plásticas vazias. Indagado Cleber, ele negou qualquer relação com a droga e petrechos, conduzindo-o até a residência em que o réu foi primeiramente avistado. Após a apreensão na residência da genitora do réu, a guarnição se dirigiu ao endereço em que mora Tales, na Rua Constantino Augusto Pink, 534, onde o localizaram defrente o imóvel, procedendo então sua abordagem, sendo localizado, em sua posse, a quantia de R\$ 20,00. Franqueada a entrada na residência, encontraram um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas e a chave que tinha sido vista em sua mão anteriormente, a qual abria a casa de sua genitora. Saindo da casa, encontraram o adolescente Henrique Gabriel Fernando Inácio, que portava R\$ 30,00 em notas fracionadas e um celular. Questionado sobre a apreensão, ao que se recorda, diante das várias ocorrências com o réu, Tales acabou por confessar a propriedade do entorpecente localizado na casa de sua genitora, bem como sua destinação à mercancia.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação João Carlos Cerbi Junior, que em tudo confirmou o depoimento de sua companheira de trabalho, salientando que a localização da droga se deu na casa da mãe dele, tendo o réu confirmado a guarnição informalmente a propriedade dos entorpecentes na casa de sua genitora, versão alterada na Delpol, depois da chegada do seu patrono.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que

tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câm. V.U. - 31.07.2008)".

A testemunha de defesa Henrique Gabriel Fernando Inácio disse que a droga lhe pertencia, não tinha conhecimento com o acusado, apenas conhecia sua genitora e havia guardado as drogas na casa dela. Indagado, não recordava o que tinha no pote em nome da sua irmã, companheira do réu.

Por fim, em sede de interrogatório, o réu negou qualquer envolvimento com as drogas.

Com feito, o depoimento seguro das testemunhas de acusação, policial militar e guarda, é suficiente para um decreto condenatório, sendo evidente a assunção da responsabilidade do delito pelo adolescente, ouvido como testemunha de defesa, como forma de evitar a condenação do maior. De plano, sequer sabia o conteúdo do frasco, tudo a corroborar a ilação supra. Ora, o frasco com cocaína estava na casa da mãe do acusado, com uma etiqueta em nome da companheira do réu, sendo ele visto imediatamente antes pelos policiais no local em que localizado o entorpecente, sendo seu conteúdo desconhecido pelo adolescente que assumiu sua propriedade. Ademais, a denúncia indicava sua pessoa, sendo ela conhecida dos policiais como responsável pela guarda e propriedade das drogas, usando adolescentes, dentre eles seu cunhado, para venda dele. Finalmente, ambos policiais foram enfáticos em asseverar que o réu (fls. 43) estava na posse da chave do imóvel em que localizadas as drogas e indagado sobre a propriedade das drogas achadas na residência de sua mãe, acabou por afirmar sua propriedade, acrescentando-se a localização de caderno com anotações típicas da traficância na casa do réu em tela.

Por outro lado, quanto à imputação de associação para o tráfico de drogas, a absolvição impõe-se porque não comprovados os requisitos estabilidade e permanência entre os acusados para a prática do tráfico.

Não se desincumbiu a acusação do ônus da prova de demonstração de que o acusado e o menor vinham traficando drogas há tempo e de forma estável; a demonstração da posse e guarda das substâncias entorpecentes apenas provou o vínculo mantido entre os acusados na "sociedade" da comercialização daquela droga, mas não houve demonstração se os três agiam de maneira semelhante e estável em outras ocasiões.

Confirmam-se as seguintes ementas aplicáveis também ao atual artigo 35 da Lei de Tóxicos: "Para caracterizar o crime do art. 14, a associação deve ser estável" (STF - HC 76.247 - Rel. Nelson Jobim - j. 16.06.1998 - RTJ 170/291); "O delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para a sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar seja separada da vontade à prática do crime visado" (TJSP - Ap. 295.901-3/1-00 - Rel. Barbosa Pereira - j.06.04.2000 - RT 779/571).

Deste modo, cabais e induvidosas tanto o materialidade quanto a autoria apenas em relação ao crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. Passo, pois, à dosimetria da pena.

Artigo 33, caput

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 176/177), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não incidentes causas agravantes, e deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa quando dos fatos por ter sido a pena fixada no patamar mínimo na primeira etapa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, vez que a traficância era praticada pelo réu na companhia de adolescente, pelo que, majoro a pena em 1/6. Presente ainda a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o agente é primário, não havendo elementos nos autos a indicar que dedicava à atividade delitiva ou integrava organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o delito de tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, o que afasta a previsão legal para fixação de regime inicial fechado. Assim, levando-se em conta a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e seus bons antecedentes, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Levando-se em conta, ainda, a recente decisão proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal para ABSOLVER o acusado TALES DANIEL FERREIRA do delito capitulado no art. 35 da Lei 11.343/06, e CONDENÁ-LO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia em dinheiro apreendida nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de

custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Leme, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA